ORDENANZA Nº 8.068

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°. – RATIFICANSE el Contrato de Locación y Addenda celebrados entre el **ENTE REGIONAL DE DESARROLLO (ENRED)**, CUIT Nº 30-70762530-5, representada por su Director Ejecutivo, Cr. José CARIGNANO por una parte, y la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA** CUIT Nº30-99906672-7, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO, y la Sra. Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Alejandra BARBERO por la otra, con fecha tres de abril de dos mil veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil veinticuatro respectivamente, que como Anexos I y II se adjuntan y forma parte de la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre el **ENTE REGIONAL DE DESARROLLO, CUIT N° 30-70762530-5**, con domicilio en calle Corrientes 1695 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, representado en este acto por su Director Ejecutivo, Cr. José E. Carignano, en adelante denominado el "**LOCADOR**" por una parte y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, CUIT Nº 30-99906672-7,** con domicilio en calle Mendoza esquina Antonio Sobral, de esta ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, representada en este acto por el Intendente Sr. Eduardo ACCASTELLO y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Sra. María Alejandra BARBERO, en adelante el "**LOCATARIO",** denominadas en forma conjunta como las "**PARTES",** convienen en celebrar el presente contrato de locación de acuerdo a las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. El LOCADOR cede en locación al LOCATARIO y este acepta de conformidad, una Motoniveladora PAUNY MA 180, Modelo 2022, completa con todos sus accesorios de normal dotación y puesta en marcha, motor Cummins Modelo 6 BTA 5.9, aspir: TURBO, N° 36720878, chasis N° MA0526, serie C, neum del: 17,5x25, cant:2, neum tra: 17,5x25, cant:4, Kit Confort, Ctro hidr CA, Cert Fab N° 041-000035286/2022, Dominio EMU 10.

SEGUNDA: DESTINO. El equipo objeto del presente deberá ser destinado exclusivamente para la ejecución de tareas de repaso, levantado, nivelado y todas aquellas acciones de mejoramiento de caminos dentro del ejido urbano municipal. El cambio de destino pactado, facultará al LOCADOR a resolver el presente contrato.

TERCERA: ESTADO DE LA COSA. La Motoniveladora se entrega en perfecto estado de uso y conservación, obligándose el LOCATARIO a mantenerla en idénticas condiciones. Al finalizar el presente contrato, el LOCATARIO deberá restituir el equipo en el mismo estado en que lo recibe, siendo a su exclusivo cargo todos los gastos de mantenimiento y reparación. El LOCATARIO reconoce haber inspeccionado la maquinaria, dando plena fe de su estado y su correcto funcionamiento, tanto del equipo principal como de los accesorios.

CUARTA: CONDICIONES DE USO. El equipo mencionado en la Cláusula Primera, deberá ser conducido por una persona idónea, que se encuentre bajo relación de dependencia de la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, con la cobertura legal que corresponda y con las habilitaciones que la normativa exige para conducir este tipo de maquinaria.

QUINTA: PRECIO. El LOCADOR pacta con el LOCATARIO, a propuesta y voluntad de este, que el precio de canon mensual será de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000). Para los siguientes meses, el monto de la hora será actualizado en forma trimestral conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El nuevo canon será informado al LOCATARIO con al menos 10 días previos al vencimiento del pago. El alquiler será pagadero del 1 al 10 de cada mes, a través de depósito en la cuenta corriente de titularidad del LOCADOR, siendo los datos de la misma los siguientes: Banco Hipotecario, Cuenta Corriente en pesos N° 3-056-0000036757-5, CBU 0440056-1 3000000367575-0, o mediante cheque de pago diferido no mayor a 30 días corridos desde su emisión. El LOCADOR se compromete a emitir la correspondiente factura de manera mensual. La falta de pago por parte del LOCATARIO de dos (2) períodos consecutivos, faculta al LOCADOR a dar por finalizado el mismo.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL LOCATARIO. El LOCATARIO se obliga especialmente, además de las obligaciones del presente contrato a: **1)** afrontar todos los gastos de mantenimiento y reparación que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaría, a modo de ejemplo: gastos de combustible, mano de obra, service técnico, cubiertas, cadenas y cualquier otro gasto de mantenimiento correspondiente. En consecuencia, el LOCATARIO asume de manera exclusiva los mismos sin ningún derecho a pretender que le sean restituidos o rembolsados por parte del LOCADOR; **2)** realizar el cambio de aceite y filtro obligatorio cada 150 horas de uso; **3)** contratar un seguro técnico, un seguro de Responsabilidad Civil y otras coberturas en caso de corresponder sobre la maquinaria objeto de este contrato; **4)** notificar en forma fehaciente e inmediata al LOCADOR cualquier inconveniente, daño o desperfecto

que pueda surgir con el equipo, extremando los cuidados y buen uso del mismo; **5)** realizar un (1) servicio técnico al año respecto de la Motoniveladora, asegurándose de esta manera un mantenimiento correcto y adecuado, siendo a su exclusivo costo y cargo; **6)** guardar el equipo en un espacio con la seguridad necesaria para velar por el cuidado de la maquinaria.

SEPTIMA: PROHIBICIONES. El LOCATARIO tiene prohibido ceder o transferir por cualquier título total o parcialmente los derechos de esta locación, sublocar o prestar, parcial, total o temporariamente la maquinaría, so pena de declarar la resolución del presente contrato de pleno derecho.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD. El LOCATARIO exime al LOCADOR de toda responsabilidad en sí, en personas, en terceros o cosas, por el uso de la Motoniveladora, resultando el único y exclusivo responsable en la operación de la misma. En consecuencia, el LOCATARIO mantendrá indemne al LOCADOR por reclamos o contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratación, atribuibles a su parte, y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas. Del mismo modo, las PARTES acuerdan que el personal que utilice la maquinaría, no tendrá vinculo laboral ni de ningún otro tipo con el LOCADOR, siendo el único y exclusivo responsable el LOCATARIO.

NOVENA: INSPECCIÓN. El LOCADOR, podrá realizar las verificaciones de estado y mantenimiento de la maquina objeto del presente, las veces que considere necesarias, previa notificación al LOCATARIO.

DECIMA: DURACIÓN. El presente contrato tendrá una vigencia de un (1) año desde su firma, pudiendo extenderse de común acuerdo entre las PARTES por el mismo período, si las circunstancias así lo aconsejaren, dejándose establecido que la extensión o renovación o prorroga de la contratación deberá ser consensuada entre las partes, y para el supuesto que no se llegare a un acuerdo, el contrato quedará rescindido de pleno derecho.

DECIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN. Cualquiera de las partes por los motivos que le asistan, podrá resolver la presente contratación sin necesidad de denunciar el motivo de la resolución del contrato. En este supuesto deberá comunicar de manera fehaciente la resolución del mismo con una antelación mínima de treinta (30) días, luego de lo cual el contrato quedará resuelto, debiendo el LOCATARIO restituir la Motoniveladora objeto del presente, en perfecto estado de uso y conservación, en el lugar que el LOCATARIO indique. Dejándose totalmente establecido que hasta que no se concrete la restitución de la Motoniveladora y la misma sea receptada de plena conformidad por el LOCATARIO, se seguirán devengando los cánones pactados.

DECIMA SEGUNDA: SELLADO. El sellado de ley que demande este contrato será abonado en su totalidad por el LOCATARIO.

DECIMA TERCERA: COMPETENCIA. En el caso de un eventual desacuerdo entre la PARTES, el mismo se resolverá amigablemente. A los efectos del mismo las PARTES constituyen domicilios especiales en los lugares citados en el encabezamiento, donde se darán por válidas todas las notificaciones y diligencias que fueran necesarias realizar. Sometiéndose de manera voluntaria ambas partes a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Córdoba, con sede en Villa María (CUARTA CIRCUNSCRIPCION).

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Villa María a los tres días del mes de abril del dos mil veinticuatro.

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

CARIGNANO JOSE E
DIRECTOR EJECUTIVO
ENRED

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

ADDENDA AL CONTRATO DE LOCACION CELEBRADO ENTRE LAS PARTES CON FECHA TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO

En la Ciudad de Villa María, Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veintitcuatro, se reúnen el **ENTE REGIONAL DE DESARROLLO, CUIT N° 30-70762530-5**, con domicilio en calle Corrientes 1695 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, representado en este acto por su Director Ejecutivo, Cr. José E. Carignano, quien cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente acuerdo, en adelante, **"ENRED", y** la "MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA", con domicilio en Mendoza y Antonio Sobral representada por el Intendente Sr. Eduardo ACCASTELLO y la señora Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Cra. María Alejandra BARBERO en adelante "**LA MUNICIPALIDAD**", de común acuerdo, celebran la presente addenda al contrato de locación celebrado entre las partes con fecha 03/04/2024 por el alquiler de una motoniveladora, que se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA. ANTECEDENTES. Que la Clausula Quinta del referido convenio contiene un error material involuntario en virtud de que el índice de actualización del precio lo hace respeto al "monto de la hora", cuando en realidad el mismo es fijado de forma mensual.

SEGUNDA. En virtud de ello, las partes pactan modificar la Cláusula Quinta del convenio antes citado, la que quedará redactada de la siguiente manera:

*"**QUINTA: PRECIO.** El LOCADOR pacta con el LOCATARIO, a propuesta y voluntad de este, que el precio de canon mensual será de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000,00). Para los siguientes meses, el monto será actualizado en forma trimestral conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El nuevo canon será informado al LOCATARIO con al menos 10 días previos al vencimiento del pago. El alquiler será pagadero del 1 al 10 de cada mes, a través de depósito en la cuenta corriente de titularidad del LOCADOR, siendo los datos de la misma los siguientes: Banco Hipotecario, Cuenta Corriente en pesos N° 3-056-0000036757-5, CBU 0440056-1 3000000367575-0, o mediante cheque de pago diferido no mayor a 30 días corridos desde su emisión. El LOCADOR se compromete a emitir la*

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

Escaneado con CamScanner

correspondiente factura de manera mensual. La falta de pago por parte del LOCATARIO de dos (2) periodos consecutivos, faculta al LOCADOR a dar por finalizado el mismo."

TERCERA: Las partes dejan constancia que continuarán vigentes todas las cláusulas del contrato original que no fueron objeto de modificación mediante el presente acuerdo.

CUARTA: A todos los efectos legales que pudieran corresponder, las partes constituyen domicilio legal en los denunciados ut supra, donde tendrá validez toda notificación o citación y para cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la interpretación del presente convenio.

En prueba de conformidad y para constancias de las partes se firman dos (2) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y en la fecha indicados supra.

MARÍA A. BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

CARIGNANO JOSE E
DIRECTOR EJECUTIVO
ENREA

Escaneado con CamScanner

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8068/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 13.05.2024 13:40:29
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 13.05.2024 13:47:56
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 13.05.2024 14:02:35
Email: juanpabloinglese@gmail.com